



Firmado digitalmente por TAPIA
FLORIAN Carlos Raul FAU
20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.04.2026 09:12:21-0500

**ORGANO RESOLUTIVO DE
PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA**

Expediente N.º 0102-2026/PS0-INDECOPI-TAC

Página 1 de 28

RESOLUCIÓN FINAL N.º 0134-2026/PS0-INDECOPI-TAC

EXPEDIENTE : 0102-2026/PS0-INDECOPI-TAC
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE TACNA (ORPS)
DENUNCIANTE : VICTOR BENJAMIN SALAS RODRIGUEZ (SEÑOR SALAS)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ¹ (EL BANCO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEDIDA CORRECTIVA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa al acreditarse una infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa al acreditarse una infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SANCIÓN:

- ***Tres punto setenta y ocho (3.78) UIT***
- ***Tres punto cuarenta y nueve (3.49) UIT***

Tacna, 24 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N.º 01 de fecha 01 de abril de 2026, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) siendo el siguiente hecho materia de imputación:

¹ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ. con R.U.C. N.º 20100047218.



«**PRIMERO:** Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 19 de marzo de 2026, presentada por el señor Victor Benjamín Salas Rodríguez contra Banco de Crédito del Perú S.A.:

- (i) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A., el 18 de febrero de 2026, no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen tres (3) operaciones no reconocidas por el importe total de S/. 6,397.00 soles, debitadas de la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N.º 377- ****-****-9752 de titularidad del señor Victor Benjamín Salas Rodríguez, operaciones que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.

N.º	FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
1	18/02/2026	11:52	Pago de servicios	S/. 3,999.00
2	18/02/2026	11:53	Pago de servicios	S/. 1,999.00
3	18/02/2026	11:55	Pago de servicios	S/. 399.00

- (ii) Por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A., el 18 de febrero de 2026, no habría cumplido con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realice una (1) operación no reconocida por el importe de S/. 1,461.25 soles, la misma que fue realizada desde la Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP N.º 540-*****-0-41 de titularidad del señor Victor Benjamín Salas Rodríguez, operación que el consumidor no reconoce haber realizado ni autorizado.

N.º	FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
1	18/02/2026	11:46	TRAN. CEL. BM. DALE	S/. 1,461.25

(...)).».

- El señor Salas solicitó en calidad de medida correctiva, la devolución del dinero sustraído, correspondiente a las operaciones no reconocidas. Asimismo, solicitó la devolución de las costas y costos del presente procedimiento.
- El 16 de abril del 2026, el Banco se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos frente a los hechos denunciados, los mismos que fueron agregados al expediente mediante Resolución N.º 02 del 20 de abril del 2026.

II. CUESTIÓN PREVIA



2.1. Sobre la ruptura de nexo causal

3. En el presente caso, el señor Salas manifestó en su denuncia que, el 18 de febrero de 2026, recibió una llamada de un supuesto asesor del Banco, quien posteriormente lo derivó a otro contacto. Según indica, este último le envió, vía WhatsApp, un enlace denominado “BCP BENEFICIOS 2026.APK”, al cual accedió; tras ello, su dispositivo móvil fue bloqueado, perdiendo el control sobre el mismo.
4. Asimismo, señaló que no se advierte la presentación de una denuncia policial por los hechos alegados, lo cual resulta relevante al momento de evaluar la diligencia desplegada frente al presunto evento fraudulento.
5. En ese contexto, concluyó que los hechos descritos obedecen a la intervención determinante de un tercero, sumada a la conducta imprudente del propio denunciante, configurándose así la ruptura del nexo causal y, en consecuencia, la exoneración de responsabilidad. Añadió que realiza de manera permanente campañas informativas dirigidas a sus clientes, con el fin de advertir sobre los riesgos de compartir información personal, acceder a enlaces sospechosos o descargar aplicaciones de fuentes no oficiales, reforzando el deber de diligencia exigible a los usuarios.
6. Sobre el particular, el artículo 104º del Código establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad de un producto o servicio determinado y sólo será exonerado de esta responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure una desvinculación del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
7. En efecto, el incumplimiento de una obligación por parte del proveedor puede responder a causas imputables y no imputables. Las causas no imputables son aquellas que se imponen como un límite a la responsabilidad por incumplimiento, en donde el esfuerzo requerido es el máximo y el proveedor no puede liberarse salvo que acredite la ruptura del vínculo causal, lo que determina la inexistencia del nexo o continuidad causal y, por tanto, de la responsabilidad.
8. Al respecto, la doctrina precisa que las causas no imputables deben ser entendidas como un *«evento extraño a la esfera de control del obligado»* y no como una *«causa no atribuible a la culpa del deudor»*, por cuanto existen



impedimentos que por ser expresión de un riesgo típico de la actividad comprometida se consideran imputables al obligado².

9. Asimismo, aun cuando puedan configurarse supuestos no imputables, corresponde al proveedor acreditarlos de manera suficiente y verificar que cumplan con las condiciones previstas en el artículo 104º del Código para efectos de su exoneración.
10. En el caso concreto, resulta relevante analizar la experiencia del señor Salas al momento de los hechos. Según lo expuesto, la llamada se habría efectuado desde un número identificado como perteneciente a la Banca BCP, lo que razonablemente pudo generar en el denunciante la percepción de estar interactuando con un canal oficial de la entidad.
11. Aunado a la llamada proveniente de un número asociado al Banco, se remitió al denunciante, a través de WhatsApp, un archivo denominado “BCP beneficios 2026.apk”. La denominación del archivo y su aparente vinculación con la entidad constituyeron un elemento objetivo que reforzó la apariencia de legitimidad del contacto, generando en el denunciante una confianza razonable sobre la autenticidad del procedimiento.
12. En tal contexto, la actuación del señor Salas se produjo bajo una apariencia razonable de legitimidad, lo que permite concluir que actuó de buena fe.
13. La remisión de un archivo con características aparentemente oficiales constituyó un factor determinante en la generación de confianza, por lo que no puede calificarse su conducta como imprudente ni considerarse que rompió el nexo causal.
14. En consecuencia, no corresponde atribuir al denunciante la causa exclusiva de las operaciones no reconocidas, debiendo desestimarse la alegada ruptura del nexo causal.

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

15. De lo expuesto, corresponde a este ORPS determinar lo siguiente:
 - i) Declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19º del Código.
 - ii) Declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19º del Código.
 - iii) Ordenar medidas correctivas a favor del consumidor.
 - iv) Imponer una sanción administrativa al Banco.
 - v) Ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

² VISINTINI, Giovanna. Responsabilidad Contractual y Extracontractual. Estudios sobre el Incumplimiento de Obligaciones y los Hechos Ilícitos en el Derecho y la Jurisprudencia Civil. Ara Editores. Mayo 2002.



IV. ANÁLISIS

4.1. Marco Legal Aplicable

4.1.1. Sobre el deber de idoneidad

16. El artículo 18° del Código define a la idoneidad como la correspondencia que existe entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso³.
17. En ese sentido, el artículo 19° del Código establece la obligación para los proveedores de responder, de forma objetiva, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos en el mercado⁴. En aplicación de estas normas, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad que rige su prestación.
18. El referido supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido u ofrecido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.
19. Por otro lado, el artículo 173.2° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General⁵ (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar los medios

³ LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 18. Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

⁴ LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19. Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y la calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

Artículo 173°.- Carga de la prueba

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



probatorios que sustenten sus alegaciones. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 104º del Código⁶, este Órgano Resolutivo considera que la carga de la prueba sobre la responsabilidad en materia de idoneidad del bien o servicio, se distribuye de la siguiente manera:

- (i) **acreditación del defecto:** corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio; e,
- (ii) **imputación del defecto:** acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

4.2. Aplicación al caso en concreto

4.2.1. Sobre la primera imputación

- 20. El señor Salas denunció al Banco manifestando que el referido proveedor, el 18 de febrero de 2026, no cumplió con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realicen tres (3) operaciones no reconocidas por el importe total de S/. 6,397.00 soles, debitadas de la cuenta asociada a su Tarjeta de Crédito N.º 377- ****-****-9752, operaciones que no reconoce haber realizado ni autorizado.
- 21. Con la finalidad de acreditar lo denunciado, el señor Salas presentó copia de las notificaciones emitidas por el Banco sobre transacciones inusuales, el reclamo N.º C50612151 de fecha 19 de febrero de 2026 presentado ante la entidad, la respuesta al referido reclamo de fecha 02 de marzo de 2026, el estado de cuenta de la Tarjeta American Express correspondiente al ciclo de facturación del 23 de enero de 2026 al 22 de febrero de 2026, el estado de cuenta de la Cuenta Premio BCP correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, así como la captura de pantalla del chat de WhatsApp en el que se le remite el archivo denominado "BCP beneficios 2026.apk".

6 LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104. Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.



22. En su defensa, el Banco manifestó que las operaciones cuestionadas fueron realizadas con la tarjeta de débito del denunciante a través de la banca móvil, mediante el uso de sus claves secretas. En ese sentido, precisó que, con la tarjeta de débito, el cliente puede efectuar operaciones en sus cuentas utilizando dicha tarjeta (banda magnética) y las claves secretas (firma electrónica), conforme a lo pactado entre las partes.
23. Agregó que, si bien cuenta con diversos mecanismos de seguridad que permiten a sus clientes realizar operaciones de manera segura a través de sus distintas plataformas, no le resulta posible implementar medidas de seguridad particulares para proteger los dispositivos que cada cliente utiliza, ni controlar enlaces o páginas no seguras, ni resguardar la información que se encuentra bajo su administración.
24. En esa misma línea, señaló que, conforme a los Reportes de Operaciones de Banca Móvil, las transacciones cuestionadas se habrían realizado de manera conforme, tal como se señala en el propio reporte; aunado a ello, indicó que a través del Reporte Los Server se acredita el ingreso de la clave Token correspondiente y realizado de manera satisfactoria.
25. De manera adicional, precisó que tanto el Banco como la mayoría de instituciones financieras desarrollan campañas dirigidas a sus clientes, con la finalidad de informarles sobre los riesgos asociados al uso de sus productos y servicios, así como reforzar las medidas de prevención frente a posibles fraudes.
26. En atención a lo expuesto, el Banco rechazó la imputación formulada en su contra.
27. Al respecto, en materia de carga probatoria, el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice⁷. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.

7 Texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.

172.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)

CÓDIGO PROCESAL CIVIL.

Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



28. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
29. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de esta debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
30. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva»*.
31. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
32. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, transferencia, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.



33. A lo antes mencionado se debe agregar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
34. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, **aplicativos móviles, banca por Internet** e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
35. Lo anterior es importante, en tanto que, para el uso del aplicativo móvil del Banco es necesario su enrolamiento, siendo que en el presente caso el proveedor denunciado, no ha cumplido con presentar los medios de prueba que acrediten que el número celular del señor Salas se encontraba afiliado al aplicativo móvil, ello con la finalidad de poder realizar las dos operaciones cuestionadas. Cabe precisar que dicha información fue solicitada por este ORPS al Banco a través de la Resolución N.º 01, sin embargo, no fue presentada.
36. Asimismo, siguiendo la línea de lo explicado, no se evidencia en los medios de prueba presentados por el denunciado, la hora de ingreso al aplicativo móvil, el procedimiento de validación para realizar dicha acción, el procedimiento y la emisión de la constancia de afiliación a la clave OTP.
37. De lo anterior, queda demostrado que el Banco no ha cumplido con acreditar que se realizó correctamente las operaciones no reconocidas por el señor Salas.
38. Sin perjuicio del análisis efectuado en párrafos anteriores, éste ORPS considera necesario verificar también si el denunciado cumplió con sus deberes de monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, sobre este punto, es pertinente traer a colación lo establecido por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), en la Resolución N.º 6523-2013 – Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en lo sucesivo, el



Reglamento), donde se define al comportamiento habitual de consumo del usuario de la siguiente manera:

«Artículo 2. Definiciones

(...)

Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa. (...) (el subrayado es nuestro)

39. Del mismo modo, en el artículo 17º del Reglamento⁸, establece la obligación de las entidades financieras de contar con, medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones de los usuarios, ello con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de los usuarios por posibles operaciones fraudulentas.
40. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.
41. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22 lo siguiente:

«Artículo 22º.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

8

RESOLUCIÓN N.º 6523-2013-SBS – REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 17º. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



42. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que las entidades del sistema financiero construyan el patrón de consumo respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo y que estas deben responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
43. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en anteriores pronunciamientos⁹, algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
44. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen.
45. Ahora bien, a consideración de este ORPS, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que las entidades financieras deben contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
46. En el presente procedimiento, se aprecia que se realizó tres operaciones a través del aplicativo móvil del Banco, sin embargo, no se encuentra acreditado la afiliación al aplicativo móvil, la hora de ingreso al aplicativo móvil para ejecutar las operaciones, así como el procedimiento de validación para realizar dicha acción, el procedimiento y la constancia de afiliación a la clave OTP por el denunciante, los cuales debieron ser detectados por el Banco, y este evite su ejecución.
47. Siendo ello así, en el caso no se ha acreditado que la operación materia de denuncia fue válidamente realizada por el señor Salas, además se verificó

⁹ Ver Resolución Final N.º 0277-2003/TDC-INDECOPI.



que la entidad bancaria no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes en las operaciones cuestionadas.

48. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
49. En el presente caso, el consumidor denunciante cumplió con aportar medios probatorios suficientes que sustentan su versión de los hechos, tales como las notificaciones emitidas por el Banco sobre transacciones inusuales, el reclamo N.º C50612151 de fecha 19 de febrero de 2026, los estados de cuenta de la Tarjeta American Express y de la Cuenta Premio BCP correspondientes a los periodos materia de controversia, así como la captura de pantalla del chat de WhatsApp en el que se remite el archivo denominado “BCP beneficios 2026.apk”, los cuales permiten corroborar la existencia de operaciones no reconocidas y el contexto en el que estas se habrían producido.
50. Por el contrario, el Banco, en sus descargos, no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten de manera suficiente la autenticidad, regularidad y correcta ejecución de las operaciones cuestionadas, limitándose a adjuntar copia del DNI de sus apoderados y su Ficha RUC, documentos que únicamente acreditan su representación y existencia registral, mas no desvirtúan los hechos denunciados ni sustentan la validez de las transacciones observadas.
51. Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 104º del Código, corresponde al consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, luego de lo cual será posible exigir al denunciado que pruebe su ausencia de responsabilidad, es decir, que no cometió la infracción imputada en su contra. En el presente caso, el proveedor denunciado no cumplió con acreditar que adoptó las medidas de seguridad necesarias para la realización de las operaciones efectuadas en la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N.º 377-****-****-9752 de titularidad del señor Salas, ni que dichas operaciones hayan sido realizadas de manera regular y autorizadas por el consumidor.
52. En tal sentido y por las consideraciones expuestas, corresponde declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19º del Código.



4.2.2. Sobre la segunda imputación

53. El señor Salas denunció al Banco manifestando que el referido proveedor, el 18 de febrero de 2026, no cumplió con adoptar las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realice una (1) operación no reconocida por el importe de S/. 1,461.25 soles, la misma que fue realizada desde su Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP N.º 540-*****-0-41, operación que no reconoce haber realizado ni autorizado.
54. Con la finalidad de acreditar lo denunciado, el señor Salas presentó copia de las notificaciones emitidas por el Banco sobre transacciones inusuales, el reclamo N.º C50612151 de fecha 19 de febrero de 2026 presentado ante la entidad, la respuesta al referido reclamo de fecha 02 de marzo de 2026, el estado de cuenta de la Tarjeta American Express correspondiente al ciclo de facturación del 23 de enero de 2026 al 22 de febrero de 2026, el estado de cuenta de la Cuenta Premio BCP correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2026, así como la captura de pantalla del chat de WhatsApp en el que se le remite el archivo denominado "BCP beneficios 2026.apk".
55. En su defensa, el Banco manifestó que las operaciones cuestionadas fueron realizadas con la tarjeta de débito del denunciante a través de la banca móvil, mediante el uso de sus claves secretas. En ese sentido, precisó que, con la tarjeta de débito, el cliente puede efectuar operaciones en sus cuentas utilizando dicha tarjeta (banda magnética) y las claves secretas (firma electrónica), conforme a lo pactado entre las partes.
56. Agregó que, si bien cuenta con diversos mecanismos de seguridad que permiten a sus clientes realizar operaciones de manera segura a través de sus distintas plataformas, no le resulta posible implementar medidas de seguridad particulares para proteger los dispositivos que cada cliente utiliza, ni controlar enlaces o páginas no seguras, ni resguardar la información que se encuentra bajo su administración.
57. En esa misma línea, señaló que, conforme a los Reportes de Operaciones de Banca Móvil, las transacciones cuestionadas se habrían realizado de manera conforme, tal como se señala en el propio reporte; aunado a ello, indicó que a través del Reporte Los Server se acredita el ingreso de la clave Token correspondiente y realizado de manera satisfactoria.
58. De manera adicional, precisó que tanto el Banco como la mayoría de instituciones financieras desarrollan campañas dirigidas a sus clientes, con la finalidad de informarles sobre los riesgos asociados al uso de sus productos



y servicios, así como reforzar las medidas de prevención frente a posibles fraudes.

59. En atención a lo expuesto, el Banco rechazó la imputación formulada en su contra.
60. Al respecto, en materia de carga probatoria, el artículo 173° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y el artículo 196° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, establecen que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho o los contradice¹⁰. En ese sentido, la norma impone al consumidor la carga de acreditar la existencia del hecho denunciado, luego de lo cual corresponderá al proveedor demostrar que no es responsable, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.
61. Sobre el particular, si bien corresponde a los consumidores acreditar el defecto en el servicio brindado por los proveedores para que se traslade a estos la obligación procesal de sustentar y acreditar que no son responsables por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, existen circunstancias que convierten tal requisito en una exigencia de imposible cumplimiento; ello en atención a la ventaja que posee el proveedor en cuanto al manejo de información y de medios disponibles para probar que un usuario o consumidor contrató un servicio y/o producto.
62. En los casos en los que por la naturaleza de las imputaciones no es viable que los consumidores incorporen al procedimiento medios probatorios sobre la base de los cuales la autoridad administrativa pueda determinar la existencia del objeto de prueba, la carga de esta debe recaer en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra en mejor posición o condición para asumirla.
63. Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la carga probatoria dinámica mediante Sentencia del 26 de enero de 2007, recaída en el Expediente 01776-2007-AA/TC, señalando que *«si bien la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, la misma implica el*

10 **Texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS
Artículo 173.- Carga de la prueba
173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley.
172.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.
(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444)
CÓDIGO PROCESAL CIVIL.
Artículo 196°. Medios de Prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



planteamiento de nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva».

64. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
65. Así, se entiende que, si un Banco o Financiera, cuya actividad es la intermediación financiera, atribuye a un consumidor la realización de una operación (consumo, disposición de efectivo, transferencia, etc.) debe contar con la información y medios técnicos idóneos que sustenten tal atribución. Ello, como parte del deber de idoneidad al que se encuentra llamado todo proveedor que preste servicios u oferte productos en el mercado.
66. A lo antes mencionado se debe agregar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
67. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, **aplicativos móviles, banca por Internet** e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
68. Lo anterior es importante, en tanto que, para el uso del aplicativo móvil del Banco es necesario su enrolamiento, siendo que en el presente caso el proveedor denunciado, no ha cumplido con presentar los medios de prueba que acrediten que el número celular del señor Salas se encontraba afiliado al



aplicativo móvil, ello con la finalidad de poder realizar las dos operaciones cuestionadas. Cabe precisar que dicha información fue solicitada por este ORPS al Banco a través de la Resolución N.º 01, sin embargo, no fue presentada.

69. Asimismo, siguiendo la línea de lo explicado, no se evidencia en los medios de prueba presentados por el denunciado, la hora de ingreso al aplicativo móvil, el procedimiento de validación para realizar dicha acción, el procedimiento y la emisión de la constancia de afiliación a la clave OTP.
70. De lo anterior, queda demostrado que el Banco no ha cumplido con acreditar que se realizó correctamente las operaciones no reconocidas por el señor Salas.
71. Sin perjuicio del análisis efectuado en párrafos anteriores, éste ORPS considera necesario verificar también si el denunciado cumplió con sus deberes de monitoreo y detección de operaciones inusuales o sospechosas, sobre este punto, es pertinente traer a colación lo establecido por la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), en la Resolución N.º 6523-2013 – Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en lo sucesivo, el Reglamento), donde se define al comportamiento habitual de consumo del usuario de la siguiente manera:

«Artículo 2. Definiciones

(...)

Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa. (...)» (el subrayado es nuestro)

72. Del mismo modo, en el artículo 17º del Reglamento¹¹, establece la obligación de las entidades financieras de contar con, medidas de seguridad respecto al

11

RESOLUCIÓN N.º 6523-2013-SBS – REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 17º. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.



monitoreo de las operaciones de los usuarios, ello con el fin de mitigar el riesgo de pérdida de los usuarios por posibles operaciones fraudulentas.

73. En este sentido, el numeral 1 y 3 del referido artículo, establece que dichas entidades deben contar, con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario, así como, identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones.

74. Además, dicho reglamento es claro en establecer en el artículo 22 lo siguiente:

«Artículo 22º.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

- 1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.*
- 2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.»*

75. Como se aprecia, la normativa sectorial exige que las entidades del sistema financiero construyan el patrón de consumo respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo y que estas deben responder a una serie de factores que la entidad bancaria o financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.
76. De acuerdo a lo señalado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en anteriores pronunciamientos¹², algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
77. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por

¹² Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen.

78. Ahora bien, a consideración de este ORPS, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que las entidades financieras deben contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
79. En el presente procedimiento, se aprecia que se realizó una operación a través del aplicativo móvil del Banco, sin embargo, no se encuentra acreditado la afiliación al aplicativo móvil, la hora de ingreso al aplicativo móvil para ejecutar la operación, así como el procedimiento de validación para realizar dicha acción, el procedimiento y la constancia de afiliación a la clave OTP por el denunciante, los cuales debieron ser detectados por el Banco, y este evite su ejecución.
80. Siendo ello así, en el caso no se ha acreditado que la operación materia de denuncia fue válidamente realizada por el señor Salas, además se verificó que la entidad bancaria no cumplió con adoptar las medidas de seguridad pertinentes en la operación cuestionada.
81. Se debe indicar que la prestación de un servicio idóneo implica un nivel de seguridad razonable que los proveedores deben garantizar para que se dé un adecuado cumplimiento de las prestaciones asumidas. En ese sentido, las instituciones financieras deben encontrarse en capacidad de responder a los cuestionamientos que puedan eventualmente formular los consumidores respecto del correcto procesamiento de las operaciones efectuadas, y demostrar técnicamente las razones sobre las cuales se sustenta la validez de las operaciones cuestionadas.
82. En el presente caso, el consumidor denunciante cumplió con aportar medios probatorios suficientes que sustentan su versión de los hechos, tales como las notificaciones emitidas por el Banco sobre transacciones inusuales, el reclamo N.º C50612151 de fecha 19 de febrero de 2026, los estados de cuenta de la Tarjeta American Express y de la Cuenta Premio BCP correspondientes a los periodos materia de controversia, así como la captura de pantalla del chat de WhatsApp en el que se remite el archivo denominado “BCP beneficios 2026.apk”, los cuales permiten corroborar la existencia de operaciones no reconocidas y el contexto en el que estas se habrían producido.



83. Por el contrario, el Banco, en sus descargos, no ha presentado medios probatorios idóneos que acrediten de manera suficiente la autenticidad, regularidad y correcta ejecución de la operación cuestionada, limitándose a adjuntar copia del DNI de sus apoderados y su Ficha RUC, documentos que únicamente acreditan su representación y existencia registral, mas no desvirtúan los hechos denunciados ni sustenta la validez de la transacción observada.
84. Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 104° del Código, corresponde al consumidor acreditar la existencia del defecto alegado, luego de lo cual será posible exigir al denunciado que pruebe su ausencia de responsabilidad, es decir, que no cometió la infracción imputada en su contra. En el presente caso, el proveedor denunciado no cumplió con acreditar que adoptó las medidas de seguridad necesarias para la realización de la operación efectuada desde la Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP N.º 540-*****-0-41 de titularidad del señor Salas, ni que dicha operación haya sido realizada de manera regular y autorizada por el consumidor.
85. En tal sentido y por las consideraciones expuestas, corresponde declarar responsable al Banco por infracción al artículo 19° del Código.

4.3. Medidas correctivas

86. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹³ –las cuales tienen el objeto de

13 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- Reparar productos.
- Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.



resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias¹⁴ —que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

87. Por lo que, habiéndose verificado que el Banco ha cometido infracciones al artículo 19º del Código, corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar y/o anular las operaciones no reconocidas por el importe total de S/. 6,397.00 soles, debitadas de la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N.º 377-****-****-9752 de titularidad del señor Salas, así como los intereses y comisiones que se hubiesen generado.
 - (ii) Devolver al señor Salas el importe de S/. 1,461.25 soles, correspondiente a la operación no reconocida, que fue realizada desde la Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP N.º 540-*****-0-41 de su titularidad.
88. El Banco tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

14 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
 - b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
 - c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
 - d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
 - e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
 - f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
- El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



máximo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de tres (03) a doscientas (200) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117 del Código¹⁵.

89. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, la consumidora deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

4.4. Graduación de la sanción

90. En el Artículo 110° del Código establece que las infracciones según lo dispuesto por el Artículo 108° del citado texto pueden ser sancionadas con una amonestación, o multa de hasta cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias, siendo calificadas como leves, graves, y muy graves¹⁶.
91. De otro lado, el artículo 112° del Código establece que, al momento de graduar la sanción, se podrá tener en consideración criterios como el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, la probabilidad de detección, el daño resultante, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar¹⁷.

15 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

16 LEY 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 110. Sanciones administrativas

El órgano resolutorio puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

(...)

En caso que el proveedor incumpla un acuerdo conciliatorio o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, o un laudo arbitral, el órgano resolutorio puede sancionar con una multa entre una (1) Unidad Impositiva Tributaria y doscientos (200) Unidades Impositivas Tributarias. Para la graduación se observan los criterios establecidos en el presente Código y supletoriamente, los criterios que establece la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General o la norma que la sustituya o complementa.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el órgano resolutorio y de la responsabilidad civil o penal que correspondan.

Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 diciembre 2016.

17 LEY 29571- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112. Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

- El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
- La probabilidad de detección de la infracción.
- El daño resultante de la infracción.
- Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
- La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
- Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



92. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde "m" representa la multa base y "F" la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes.
93. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base para cuyo efecto se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.

4.4.1. Sobre la primera imputación

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida en no haber implementado las medidas de seguridad correspondientes para evitar la realización de tres operaciones no reconocidas por el importe de S/. 6,397.00 soles debitadas de la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N.º 377- ****-****-9752 de titularidad del señor Salas; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es superior a una (01) UIT y menor a dos (02) UIT (S/. 11,000.00 soles), se determina que el tipo de afectación es "moderada", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5º del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa. Conforme a la información que obra en archivos de este ORPS se encuentra acreditado la condición del proveedor denunciado como "gran empresa".

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,78.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea (18 de febrero de 2026); por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM es 1. Al multiplicar



el monto preestablecido (3,78) por el factor de duración (1), se determina que la multa base es de 3,78 UITs.

94. Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes.
95. En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
96. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,78 \times 1,0$ ", es de 3,78 UITs.
97. Al respecto, de acuerdo con la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁸, la graduación de la sanción se rige por el principio de razonabilidad según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente.
98. Es así que la sanción a imponer debe generar incentivos para corregir las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, por lo que corresponde sancionar al Banco con una multa ascendente a tres punto setenta y ocho (3.78) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19º del Código.

4.4.2. Sobre la segunda imputación

- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida en no haber implementado las medidas de seguridad correspondientes para evitar la realización de una operación no reconocida por el importe de S/. 1,461.25 soles realizada desde la Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP N.º 540-*****-0-41 de titularidad del señor Salas; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es menor a (01) UIT (S/.

18

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (...)



5,500.00 soles), se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM.

- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5º del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa. Conforme a la información que obra en archivos de este ORPS se encuentra acreditado la condición del proveedor denunciado como "gran empresa".

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,49.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea (18 de febrero de 2026); por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N.º 032-2021-PCM es 1. Al multiplicar el monto preestablecido (3,49) por el factor de duración (1), se determina que la multa base es de 3,49 UITs.
99. Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topos.
100. En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes.
101. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,49 \times 1,0$ ", es de 3,49 UITs.



102. Al respecto, de acuerdo con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁹, la graduación de la sanción se rige por el principio de razonabilidad según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente.
103. Es así que la sanción a imponer debe generar incentivos para corregir las acciones contrarias al ordenamiento de protección al consumidor, por lo que corresponde sancionar al Banco con una multa ascendente a tres punto cuarenta y nueve (3.49) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al artículo 19° del Código.

4.5. Costas y costos del procedimiento

104. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁰, dispone que es potestad ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
105. El proveedor denunciado deberá cumplir en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha asciende a la suma de S/. 36.00 soles²¹.
106. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante interesado podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

V. RESOLUCIÓN

19 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción. (...)

20 DECRETO LEGISLATIVO 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7. Pago de costas y costos. En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del INDECOPI, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

- 21 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



PRIMERO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa de tres punto setenta y ocho (3.78)²² Unidades Impositivas Tributarias al acreditarse una infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con una multa de tres punto cuarenta y nueve (3.49)²³ Unidades Impositivas Tributarias al acreditarse una infracción a lo establecido en el artículo 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

TERCERO: Requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de la multa²⁴, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 203º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁵, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁶. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113º del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁷.

22 Código Único de Multa 20260000003700.

23 Código Único de Multa 20260000003701.

24 Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: Seleccionar pagos y transferencias. Seleccionar pago de servicios. Seleccionar Instituciones (Indecopi). Seleccionar el concepto de pago (multas). Ingresar el número de CUM. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

25 Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

26 El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS

27 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 113º.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156º.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe



CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar y/o anular las operaciones no reconocidas por el importe total de S/. 6,397.00 soles, debitadas de la cuenta asociada a la Tarjeta de Crédito N.º 377-****-****-9752 de titularidad del señor Victor Benjamín Salas Rodríguez, así como los intereses y comisiones que se hubiesen generado.
- (ii) Devolver al señor Victor Benjamín Salas Rodríguez el importe de S/. 1,461.25 soles, correspondiente a la operación no reconocida, que fue realizada desde la Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP N.º 540-*****-0-41 de su titularidad.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117º del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/. 36,00 soles. Ello, sin perjuicio del derecho del denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33º de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁸, caso contrario la resolución quedará consentida²⁹.

28 DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.-Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido en el artículo 218 de la LPAG.
(...)

29 texto único ordenado de la LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS
Artículo 220.- Acto firme



SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N.º 0001-2021-COD-INDECOPI³⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³¹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Firmado digitalmente por)
Carlos Raúl Tapia Florián
Jefe

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Tacna (i)²⁷

CRTF/nmcc

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

30 DIRECTIVA N° 0001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin del Procedimiento

En el marco del Procedimiento Sumarísimo, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos y Comisiones de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento sumarísimo no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

31 LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

²⁷ Asignación de funciones adicionales mediante Memorándum 000486-2025-TAC/INDECOPI de fecha 22 de agosto de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Av. Bolognesi n.º 158, esquina con calle Arequipa n.º 110-114, Tacna – Perú

Teléfono: 01 224 7800 anexo 5206 – Celular: 985 190 630 y WhatsApp 985 190 630

Web: www.indecopi.gob.pe

M-OPS-03/03